

(ඉ. ෨෨.෧)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๖๙๗/๒๕๕๙
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๙๐๐/๒๕๖๔

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ ๙๓๖/๒๕๕๘
หมายเลขแดงที่ ๒๑๕๙/๒๕๕๙

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาเลขที่ ปทส - ๐๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ในถนนนครสวรรค์ จากถนนจักรพรรดิพงษ์ ถึงถนนราชดำเนินกลาง ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีให้เริ่มทำงาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗,๒๑๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากเขตก่อสร้างอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ก่อนที่จะทำการก่อสร้างตามสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีต้องขออนุญาตต่อกรุงเทพมหานครก่อน จึงจะส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ โดยก่อนลงนามในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๕๐-๑-๒.๔/๑๓๔๔๒ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ขออนุญาตก่อสร้างวางท่อประปา ต่อผู้อำนวยการกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร



/ซึ่งสำนักการโยธา...

ซึ่งสำนักการโยธาได้รับหนังสือไว้เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตามคู่มือก่อสร้างงานสาธารณูปโภคของกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดไว้ในหมวดที่ ๑ วิธีการประสานงาน ข้อ ๑.๒ ว่า การยื่นเรื่องราวที่ขออนุญาตมายังสำนักการโยธา หรือสำนักงานเขตท้องที่กรุงเทพมหานครทุกครั้ง ขอให้มียื่นหนังสือพร้อมเอกสารตามตัวอย่างในภาคผนวก ๔ และหากไม่มีข้อขัดข้องภายในระยะเวลา ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่องราวขออนุญาต กรุงเทพมหานครจะต้องตอบให้ทราบผลการพิจารณา หรือมิฉะนั้นหากพ้นกำหนดระยะเวลา ๔๕ วัน ดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่ากรุงเทพมหานครอนุญาตให้ดำเนินการได้ต่อมา ภายหลังจากที่ได้ลงนามในสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้เตรียมการก่อสร้างด้วยการทำสัญญาการสนับสนุนบุคลากร ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กับบริษัท รวมนที จำกัด คิดเป็นค่าจ้างคนงานเดือนละ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท และทำสัญญาการสนับสนุนเครื่องจักรกล กับบริษัทดังกล่าวในวันเดียวกัน คิดเป็นค่าเช่าเครื่องจักรเดือนละ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งยังเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกเดือนละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท และได้ติดตามการเข้าทำงานกับผู้ถูกฟ้องคดีเรื่อยมา ด้วยการมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกหนังสืออนุญาตวางท่อประปาเนื่องจากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าพ้นกำหนดระยะเวลา ๔๕ วัน นับแต่วันที่กรุงเทพมหานครได้รับเรื่องการขออนุญาตไว้แล้ว จึงต้องถือว่ากรุงเทพมหานครอนุมัติให้ทำการก่อสร้างได้ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือก่อสร้างงานสาธารณูปโภคข้างต้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ เร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงไม่ดำเนินการใดๆ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่จนครบกำหนดผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังไม่มียื่นหนังสือแจ้งแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ต่อมากรุงเทพมหานครได้มีหนังสือ ที่ กท ๐๙๐๒/๔๓๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี แจ้งการอนุญาตให้เข้าดำเนินการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๐-๑-๑.๒/๒๒๔๔๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำการก่อสร้างได้นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ ผู้ฟ้องคดีจึงได้เข้าดำเนินการก่อสร้างตามเวลาที่กำหนด การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการจัดเตรียมคนงานและเครื่องจักรระหว่างรอการอนุญาตให้เข้าทำงานนับจากวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งถือว่าเป็นวันที่กรุงเทพมหานครอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าทำการก่อสร้างจนถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดี



/ทำการก่อสร้าง...

ทำการก่อสร้างได้เป็นเวลา ๖๗ วัน คิดเป็นเงิน ๙,๑๕๖,๖๖๖.๒๒ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๕๐-๑-๑.๒/๔๖๒๙ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ปฏิเสธการชดใช้ค่าเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงิน จำนวน ๙,๕๐๘,๕๐๗.๙๘ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๙,๑๕๖,๖๖๖.๒๒ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า เนื่องจากงานวางท่อประปาตามสัญญาพิพาทเป็นงานสาธารณูปโภค และสถานที่ก่อสร้างอยู่ในเขตทางที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ประกอบกับบริเวณก่อสร้างเป็นย่านชุมชนและธุรกิจ การจราจรหนาแน่น การก่อสร้างตามสัญญาจึงจำเป็นต้องได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของพื้นที่ ซึ่งก็คือกรุงเทพมหานครก่อน โดยวิธีการต่างๆ ได้กำหนดอยู่ในคู่มือการก่อสร้างงานสาธารณูปโภค แต่คู่มือดังกล่าวนี้เป็นเพียงแนวทางในการปฏิบัติงานเท่านั้น ทั้งนี้ ระยะเวลาและเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตตามข้อ ๑.๒ ของหมวดที่ ๑ นั้น เป็นการกำหนดระยะเวลาการอนุญาตของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครต้องควบคุมการทำงานสาธารณูปโภคต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน โดยเฉพาะบริเวณที่ก่อสร้างในคดีนี้เป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่น เป็นแหล่งธุรกิจและมีการจราจรคับคั่ง การเข้าก่อสร้างในพื้นที่ต้องทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนบริเวณดังกล่าวน้อยที่สุด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้กรุงเทพมหานครอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ทราบข้อเท็จจริงนี้เป็นอย่างดีเพราะเป็นวิธีปฏิบัติต่อเนื่องกันมานานแล้ว และผู้ฟ้องคดีเคยทำงานสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีมาเป็นเวลานาน ฉะนั้น คำว่า “ให้ถือว่า” จึงไม่ได้หมายความว่า ให้ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถเข้าพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้จริงๆ เพราะผู้ถูกฟ้องคดีต้องรอให้ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน นอกจากนี้ ก่อนการเข้าพื้นที่ยังต้องมีการประสานงานด้านจราจรด้วยการขออนุญาตต่อกองบัญชาการตำรวจนครบาลอีกด้วย โดยต้องมีหนังสืออนุญาตของกรุงเทพมหานครประกอบคำขอ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทราบเงื่อนไขการปฏิบัติตามคู่มือของกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี เพราะผู้ฟ้องคดีรับทำงานวางท่อประปากับผู้ถูกฟ้องคดีมากกว่า ๓๐ ปี โดยได้จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานของผู้ถูกฟ้องคดี



/ในงานก่อสร้าง...

ในงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำและท่อบริการที่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการของผู้ถูกฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๖ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีต้องเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการเริ่มงานก่อสร้างในทันทีที่ไม่สามารถกระทำได้นอกจากนี้ เมื่อเอกสารประกวดราคาชุดที่ ๑/๔ ส่วนที่ ๑/๒ คำนวนำผู้เสนอราคา ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ในข้อ ๑.๒ เรื่องการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง กำหนดให้ผู้เสนอราคาควรทำการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบริเวณโดยรอบ เพื่อหาข้อมูลที่สำคัญในการเสนอราคาและในการทำงานตามสัญญา ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับภาระเอง ข้อ ๒.๑ เรื่องการตรวจสอบเอกสารประกวดราคา กำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในการที่จะตัดสินใจและดำเนินการใดๆ ที่ตนเห็นว่าจำเป็นในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวกับการประกวดราคา รวมทั้งเรื่องสถานที่และลักษณะของงานก่อสร้าง สภาพดินฟ้าอากาศ สภาพภูมิประเทศ สิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งและสื่อสาร การจัดหาผู้รับจ้างช่วง แรงงาน น้ำ ไฟฟ้า ในท้องถิ่น และถนนรวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อค่างาน ระยะเวลา และการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีทราบข้อเท็จจริงเรื่องการส่งมอบพื้นที่ในคดีนี้ดีอยู่แล้วเพราะผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง อีกทั้งตามเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา ในข้อ ๙.๒ เรื่องการอนุญาตเข้าใช้พื้นที่ก่อสร้าง กำหนดให้ในการดำเนินการขออนุญาตวางท่อประปาผ่านที่ดินของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นที่ดินของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ผู้รับจ้างมีหน้าที่ประสานงานเพื่อให้ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าว หากเกิดความล่าช้าในการขออนุญาตผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการประปานครหลวงมิได้ แต่การประปานครหลวงอาจพิจารณาขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาให้ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุที่การประปานครหลวงถือปฏิบัติอยู่ ดังนั้น จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรับทราบและยินยอมเรื่องการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าในคดีนี้แล้ว เพราะผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีหน้าที่ประสานงานเพื่อเข้าพื้นที่ก่อสร้างและทราบข้อเท็จจริงตลอดมา อีกทั้งยังตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ถูกฟ้องคดี เพราะผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับรองข้อความนี้แล้ว โดยการดำเนินการเพื่อขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอเข้าพื้นที่ก่อสร้าง นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการดังนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ มท ๕๔๕๐-๑-๑.๒/๔๘๓๕ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงสำนักกระบายน้ำ ขออนุญาตวางท่อประปาลอดคลองบางลำพูในถนนนครสวรรค์ และมีหนังสือ ที่ มท ๕๔๕๐-๑-๑.๒/๔๘๓๖ ลงวันที่เดียวกัน ถึงสำนักการโยธา ขออนุญาต



/วางท่อประปา...

วางท่อประปาในถนนนครสวรรค์ ช่วงจากถนนจักรพรรดิพงษ์ถึงถนนราชดำเนินกลาง โดยสำนักการโยธาได้มีหนังสือ ที่ กท ๐๙๐๒/๓๐๐ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีประสานกับคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ให้ได้ข้อยุติก่อน ส่วนสำนักการระบายน้ำมีหนังสือ ที่ กท ๑๐๐๖/๔๙๐๖ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ แจ้งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาได้ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ มท ๕๔๕๐-๑-๒.๔/๑๑๘๗๗ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ขออนุญาตทำการก่อสร้างไปยังคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ผ่านเลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการอนุรักษ์ ได้มีหนังสือ ที่ ทส (อกส) ๑๐๐๖/๑๒๗ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดี ส่งแบบแปลนงานวางท่อประปาเพิ่ม ๒๗ ชุด เพื่อประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดี ได้ส่งแบบแปลนเพิ่มเติมให้กับคณะกรรมการอนุรักษ์ แล้ว ต่อมา คณะกรรมการอนุรักษ์ มีหนังสือ ที่ ทส (อกส) ๑๐๐๖/๑๔๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดี ประสานกับกรมศิลปากร ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ มท ๕๔๕๐-๑-๒.๔/๑๗๓๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ยื่นเรื่องขออนุญาตทำการก่อสร้างต่อกรมศิลปากร ต่อมา สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร ได้มีหนังสือ ที่ วร ๐๔๐๓/พิเศษ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ เชิญผู้ถูกฟ้องคดี เข้าร่วมประชุมชี้แจงในคณะกรรมการวิชาการเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ภายหลังการประชุมชี้แจงแล้วกรมศิลปากรมีหนังสือ ที่ วร ๐๔๐๓/๕๑๖๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ มท ๕๔๕๐-๑-๒.๔/๒๔๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ขออนุญาตวางท่อประปากับสำนักการโยธาใหม่ โดยแจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับอนุญาตจาก คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์และ คณะกรรมการวิชาการเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน กรมศิลปากร เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสำนัก การโยธามีหนังสือ ที่ กท ๐๙๐๒/๑๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดี ดำเนินการก่อสร้างได้ แต่เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดียังไม่เริ่มดำเนินการภายในกำหนด ๑๘๐ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ มท ๕๔๕๐-๑-๒.๔/๑๓๐๒๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ขอต่ออายุการอนุญาตครั้งที่ ๑ ต่อสำนักการโยธา เนื่องจากงานวางท่อประปาอยู่ระหว่าง ดำเนินการประกวดราคา ซึ่งสำนักการโยธามีหนังสือ ที่ กท ๐๙๐๒/๑๔๐ ลงวันที่ ๒



/กรกฎาคม...

กรกฎาคม ๒๕๕๖ แจ้งอนุญาตให้ต่ออายุครั้งที่ ๑ ได้ แต่เนื่องจากการดำเนินการประกวดราคา ยังไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ มท ๕๔๕๐-๑-๒.๔/๒๖๒๗๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ขอต่ออายุครั้งที่ ๒ ซึ่งสำนักการโยธามีหนังสือ ที่ กท ๐๙๐๒/๔๐๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ อนุญาตให้ต่ออายุการอนุญาตก่อสร้างเป็นครั้งที่ ๒ แต่การดำเนินการ ประกวดราคายังไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๕๐-๑-๒.๔/๙๓๖๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ขอต่ออายุครั้งที่ ๓ โดยในครั้งนี้นักการโยธามีหนังสือ ที่ กท ๐๙๐๒/๒๐๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แจ้งไม่อนุญาต เนื่องจากได้ต่ออายุ หนังสืออนุญาตมา ๒ ครั้งแล้ว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีประกวดราคาจนได้ผู้รับจ้างก่อนแล้ว จึงดำเนินการขออนุญาตใหม่ หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการประกวดราคาจนได้ผู้ฟ้องคดี เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างงานตามสัญญาพิพาทแล้ว จึงมีหนังสือ ที่ มท ๕๔๕๐-๑-๒.๔/๑๓๔๔๒ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ขออนุญาตก่อสร้างต่อสำนักการโยธาใหม่ สำนักการโยธา พิจารณาแล้วมีหนังสือ ที่ กท ๐๙๐๒/๔๓๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดี ดำเนินการวางท่อประปาพร้อมบ่อพักได้เฉพาะในถนนนครสวรรค์เท่านั้น ส่วนถนนราชดำเนินกลาง ให้ดำเนินการหลังวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับอนุญาตแล้วก็รีบ มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๕๐-๑-๑.๒/๒๒๔๔๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดี เริ่มงานก่อสร้างนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ จากข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ละเลยหรือเพิกเฉยจนทำให้การส่งมอบพื้นที่ล่าช้าอย่างที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง แต่เพราะบริเวณที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่ชุมชนและการจราจรหนาแน่น อีกทั้งเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรม ที่สำคัญของประเทศไทย การขออนุญาตเข้าพื้นที่จึงมีกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ จากหลายหน่วยงาน ทั้งตามหนังสืออนุญาตของกรุงเทพมหานครฉบับลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ การเข้าพื้นที่ยังต้องมีเงื่อนไขต่างๆ อีก อันได้แก่ การอนุญาตให้เข้าทำการก่อสร้างได้ เฉพาะในถนนนครสวรรค์เท่านั้น ส่วนถนนราชดำเนินกลางกำหนดให้เริ่มก่อสร้างได้ หลังวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ อันแสดงให้เห็นว่า คู่มือก่อสร้างงานสาธารณูปโภคที่ให้ถือว่า อนุญาตเมื่อครบกำหนด ๔๕ วัน ตั้งแต่ขออนุญาตไปนั้น ไม่อาจปฏิบัติได้จริงตามที่ผู้ฟ้องคดี เข้าใจ เพราะกรุงเทพมหานครต้องอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ ในการเข้าไปก่อสร้างในพื้นที่อีกชั้นหนึ่งด้วย สำหรับประเด็นเรื่องค่าเสียหาย นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าเป็นค่าเสียหายที่เกินความเป็นจริง เอกสารหลักฐานค่าเสียหายต่างๆ ที่ผู้ฟ้องคดีนำมาประกอบข้ออ้าง เป็นเอกสารที่กล่าวขึ้นมาลอยๆ ไม่มีใบเสร็จการชำระ



/เงินเดือน...

เงินเดือนหรือค่าอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้าง มีเพียงรายการคำนวณเงินที่ผู้ฟ้องคดีทำขึ้นมาเองทั้งนั้น ไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าผู้ฟ้องคดีชำระเงินเป็นค่าอุปกรณ์และบุคลากรจริง และหากพิจารณาสัญญาการสนับสนุนเครื่องจักรกลและบุคลากรที่ผู้ฟ้องคดีทำขึ้นกับบริษัท รวมนที จำกัด แล้ว แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีศักยภาพความพร้อมในการทำงานเพราะไม่มีเครื่องมือ เครื่องจักรกล และบุคลากร แต่กลับมาประมุลงานที่มีวงเงินสูงถึง ๕๗,๒๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งที่ตามสัญญาผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์อยู่แล้ว อีกทั้งผู้ฟ้องคดีและบริษัท รวมนที จำกัด เป็นบริษัทในเครือและเป็นญาติกันเอง โดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของทั้งสองบริษัทมีนามสกุลเดียวกัน จึงมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าเอกสารที่เป็นรายการค่าเสียหายเป็นเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีทำขึ้นเอง โดยที่ไม่มีการชำระเงินกันจริง

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทราบดีว่าสภาพพื้นที่ก่อสร้างมีข้อจำกัด การก่อสร้างจึงต้องมีความพร้อม มีการวางแผน และจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ การก่อสร้างให้พร้อมอยู่เสมอเพื่อทำการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีมีโครงการก่อสร้างในสภาพเช่นเดียวกันนี้หลายโครงการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงทราบอยู่แล้วว่าผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องมีความพร้อม ต้องมีการวางแผนการทำงานที่ดี และต้องเตรียมบุคลากรและเครื่องมือเครื่องจักรให้พร้อมตลอดเวลา นับจากวันทำสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ที่จะต้องใช้ความระมัดระวังไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีหรือผู้รับจ้างทำการก่อสร้าง และมีหน้าที่ต้องดำเนินการออกหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหรือผู้รับจ้างให้เริ่มทำการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว ส่วนคู่มือก่อสร้างงานสาธารณูปโภคเป็นเอกสารที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องถือปฏิบัติตาม ไม่ใช่เพียงเป็นแนวทางที่ผู้ถูกฟ้องคดีและกรุงเทพมหานครจะไม่ปฏิบัติตามได้ เนื่องจากคู่มือฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานสาธารณูปโภค พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันจัดทำขึ้น และมีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น จึงไม่ถูกต้องและไม่มีเหตุผล สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีรับทราบและยินยอมเรื่องการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าในคดีนี้ ดังปรากฏตามเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา ข้อ ๙.๒ เรื่องการอนุญาตเข้าใช้พื้นที่ก่อสร้าง นั้น ข้ออ้างนี้เป็นคนละเรื่องกับที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเป็นคดีนี้ เพราะข้ออ้างดังกล่าวเป็นเรื่องของการใช้ที่ดินของรัฐหรือของเอกชน ที่สัญญากำหนดให้เป็นหน้าที่ผู้รับจ้าง



/หรือผู้ฟ้องคดี...

หรือผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประสานงาน แต่ข้อพิพาทคดีนี้เป็นเรื่องของหนังสือแจ้งให้เริ่มงานก่อสร้างที่เกี่ยวกับการก่อสร้างสาธารณูปโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีในการขออนุญาตจากกรุงเทพมหานครตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในคู่มือก่อสร้างงานสาธารณูปโภค ข้ออ้างดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ตามหนังสืออนุญาตของกรุงเทพมหานครฉบับลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ การเข้าพื้นที่ยังต้องมีเงื่อนไขต่าง ๆ อีก เป็นข้ออ้างที่ขาดเหตุผล เพราะเมื่อกรุงเทพมหานครมีหนังสืออนุญาตแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีก็ออกหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำการก่อสร้าง ไม่เกี่ยวกับเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตแต่อย่างใด ทั้งนี้ ความเสียหายและค่าเสียหายตามฟ้องเป็นความเสียหายและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและจำเป็น และได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบก่อนแล้ว อีกทั้งยังเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำการก่อสร้างเพื่อไม่ให้ความเสียหายเกิดมากขึ้นไปเรื่อย ๆ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามให้ถูกต้อง ความเสียหายและค่าเสียหายดังกล่าวจึงเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า ผู้ฟ้องคดีทราบดีว่าสถานที่ก่อสร้างที่เป็นแหล่งธุรกิจ การจราจรหนาแน่น จะต้องมีการติดต่อประสานงานระหว่างกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย เพื่อที่กรุงเทพมหานครจะได้จัดระเบียบให้การก่อสร้างส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด แต่ผู้ฟ้องคดีกลับเตรียมวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงบุคลากรต่าง ๆ ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าการก่อสร้างจะเริ่มในทันทีไม่ได้ อีกทั้งในสัญญาก่อสร้างระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่า ต้องทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้างให้เริ่มงาน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่จำเป็นต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในทันที และในทางปฏิบัติผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้เพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตามหน้าที่ในการขออนุญาตหน่วยงานต่าง ๆ และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงผลการขออนุญาตตลอดมา ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างบันทึกข้อความที่ กท ๔๐๐๐/๔๖๑๙ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๔ ในส่วนของข้อพิจารณาข้อที่ ๒ ว่า ให้หน่วยงานราชการของกรุงเทพมหานครใช้คู่มือก่อสร้างงานสาธารณูปโภคเป็นแนวทางในการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ จึงเป็นที่ชัดเจนว่า คู่มือก่อสร้างงานสาธารณูปโภคเป็นเพียงแนวทางที่ให้หน่วยงานสาธารณูปโภคและหน่วยงานของกรุงเทพมหานครยึดถือเป็นหลักในการดำเนินงาน เพื่อให้วิธีประสานงานเป็นระบบเท่านั้น การดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการอนุญาตให้ทำการก่อสร้างจึงต้องพิจารณาตามความเหมาะสมด้วย ซึ่งงานก่อสร้าง



/ตามสัญญา...

ตามสัญญาที่อยู่ในเขตธุรกิจและการจราจรคับคั่ง การจะยึดถือหลักตามคู่มือที่ว่าเมื่อครบ ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ขออนุญาตให้ถือว่ากรุงเทพมหานครอนุญาตนั้น ย่อมจะเกิดผลเสียต่อประชาชนมากมาย จึงไม่อาจยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในคดีนี้ได้ แต่ต้องปรับใช้ให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วย สำหรับประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า เจื่อนไขในสัญญา ข้อ ๙.๒ เป็นคนละเรื่องกับที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเป็นคดีนี้ นั้น ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะเป็นผู้ขออนุญาต เพราะผู้ถูกฟ้องคดียินยอมเป็นผู้ขออนุญาตเองตลอดมา ไม่ได้คัดค้านในเรื่องผู้ขออนุญาตแต่ประการใด แต่ในสัญญาข้อ ๙.๒ กำหนดว่า หากเกิดความล่าช้าในการขออนุญาตผู้ฟ้องคดีจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ อีกทั้งข้อกำหนดในสัญญาดังกล่าวนี้นี้ไม่ได้เป็นคนละเรื่องกับที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพราะข้อพิพาทในคดีนี้เกี่ยวข้องกับโดยตรงกับการใช้ที่ดินของรัฐ หนังสือแจ้งให้เริ่มก่อสร้างก็เป็นหนังสือแจ้งให้เริ่มใช้ที่ดินของรัฐก่อสร้างงานผู้ฟ้องคดีจึงต้องผูกพันตนกับข้อกำหนดในสัญญาข้อ ๙.๒ ดังกล่าว ส่วนค่าเสียหายนั้นเป็นค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีนำมาอ้างลอยๆ ไม่มีหลักฐานใดๆ มาประกอบข้ออ้าง

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีผิดสัญญาเลขที่ ปทส - ๐๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หรือไม่ หากผิดสัญญาแล้วผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า คดีนี้เป็นการก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องในถนนนครสวรรค์ จากถนนจักรพรรดิพงษ์ถึงถนนราชดำเนินกลาง โดยข้อ ๔ ของสัญญา กำหนดว่า ผู้รับจ้างจะต้องทำงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้างให้เริ่มทำงาน แต่เนื่องจากพื้นที่ที่จะก่อสร้างเป็นย่านชุมชนและธุรกิจ การจราจรหนาแน่น จึงจะต้องได้รับอนุญาตจากกรุงเทพมหานครก่อน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๕๐-๑-๒.๔/๑๓๔๔๒ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ขออนุญาตก่อสร้างจากสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร พิจารณามีหนังสือ ที่ กท ๐๙๐๒/๔๓๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีวางท่อประปาพร้อมบ่อพักได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ มท ๕๔๕๐-๑-๑.๒/๒๒๔๔๗ ลงวันเดียวกัน แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มงานก่อสร้างนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ได้ประพฤติดิตสัญญาเลขที่ ปทส - ๐๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ตามคู่มือก่อสร้างงานสาธารณูปโภค ซึ่งหมวด ๑ วิธีการประสานงาน ข้อ ๑.๒ กำหนดว่า การยื่นเรื่องราวที่ขออนุญาตมายังสำนักการโยธา หรือ สำนักงานเขตท้องที่กรุงเทพมหานครทุกครั้ง ขอให้มามีหนังสือพร้อมเอกสารตามตัวอย่าง



/ในภาคผนวก ๔...

ในภาคผนวก ๔ และหากไม่มีข้อขัดข้องภายในระยะเวลา ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่องราวขออนุญาต กรุงเทพมหานครจะต้องตอบให้ทราบผลการพิจารณา หรือมิฉะนั้น หากพ้นกำหนดระยะเวลา ๔๕ วัน ดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่ากรุงเทพมหานครอนุญาตให้ดำเนินการได้ ดังนั้น เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา ๔๕ วัน นับจากวันที่กรุงเทพมหานครได้รับเรื่องราวขออนุญาต จึงต้องถือว่ากรุงเทพมหานครอนุญาตให้ก่อสร้างได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำการก่อสร้าง นั้น เห็นว่า คู่มีอดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่พิพาท แต่เป็นเพียงแนวทางในการปฏิบัติงานในการขอใช้พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เท่านั้น ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้จึงไม่อาจรับฟังได้ และพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดประเด็นพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีผิดสัญญาเลขที่ ปทส - ๐๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หรือไม่ หากผิดสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด เมื่อได้กำหนดประเด็นพิจารณาเฉพาะกรณีผิดสัญญาแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นก็ได้พิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้กระทำผิดสัญญา จึงไม่ต้องรับผิดชอบ โดยที่ยังไม่ได้พิจารณาเอกสารแห่งสัญญาทุกฉบับ คำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นจึงคลาดเคลื่อนไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า สัญญาเลขที่ ปทส - ๐๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดี ข้อ ๑ ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เอกสารแนบท้ายสัญญาและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา มีจำนวน ๑๓ ฉบับ โดยที่รายการเอกสารแนบท้ายสัญญา อันดับที่ ๑.๓ คือ เอกสารประกวดราคา ชุดที่ ๒/๔ ส่วนที่ ๑/๒ เงื่อนไขจำเพาะของสัญญาและรายการละเอียดประกอบแบบงานก่อสร้าง SS๑ ปรับปรุง สิงหาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑ เล่ม กำหนดไว้ในข้อ ๒.๕ ว่า “ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในหลักการวิธีการประสานงานของหน่วยราชการ องค์การและกรุงเทพมหานคร ข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประกาศของเจ้าพนักงานจราจรกรุงเทพมหานคร พระราชบัญญัติ เทศบัญญัติ ระเบียบหรือข้อบังคับอื่นๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในที่สาธารณะ กรุงเทพมหานครและหน่วยราชการบางแห่งจะมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุขปโภค ถือปฏิบัติตาม ซึ่งระเบียบข้อบังคับเหล่านี้จะครอบคลุมถึงการประสานงาน การขุดรื้อดิน การซ่อมแซมถนนและทางเท้า การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าจราจร และอื่นๆ ผู้รับจ้างจะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว” เมื่อเอกสารประกวดราคา ชุดที่ ๒/๔ ส่วนที่ ๑/๒ เงื่อนไขจำเพาะของสัญญาและรายการละเอียดประกอบแบบงานก่อสร้าง SS๑ ปรับปรุง สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา



/และเป็นส่วนหนึ่ง...

และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ความในข้อ ๒.๕ ของเอกสารฉบับนี้ จึงเป็นเงื่อนไขของสัญญาที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติตาม หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการปฏิบัติผิดสัญญา และเป็นกำหนดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในหลักการวิธีการประสานงานของหน่วยราชการ องค์การ และกรุงเทพมหานครโดยเคร่งครัด คู่มีก่อสร้างงานสาธารณูปโภคจึงเป็นเงื่อนไขของสัญญาที่จะต้องปฏิบัติตาม ไม่ใช่เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติงาน เมื่อเป็นเงื่อนไขของสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตาม ผู้ถูกฟ้องคดีจึงตกเป็นฝ่ายผิดสัญญา นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีบรรยายฟ้องว่า “การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย...” เพราะความรับผิดชอบที่จะต้องชดใช้ความเสียหายไม่ใช่มีแต่เฉพาะการผิดสัญญาเท่านั้น เมื่อได้กำหนดประเด็นพิจารณาเฉพาะกรณีผิดสัญญาแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นก็ได้พิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้กระทำผิดสัญญาจึงไม่ต้องรับผิดชอบ โดยไม่ได้พิจารณากรณีตามฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหายด้วย การกำหนดประเด็นพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นจึงคลาดเคลื่อน ทำให้ผลของคดีคลาดเคลื่อนตามไปด้วย รวมทั้งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขสัญญาพิพาท โดยกำหนดให้ทำการก่อสร้างงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือให้เริ่มงานก่อสร้างได้ หากผู้ฟ้องคดีก่อสร้างไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีจะปรับผู้ฟ้องคดีเป็นเงินวันละ ๒๘๖,๐๕๐ บาท ซึ่งเป็นค่าปรับต่อวันที่มีจำนวนเงินที่สูงมาก ทั้งๆ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทราบอยู่แล้วว่าบริเวณที่กำหนดให้ทำการก่อสร้างเป็นย่านธุรกิจที่มีสภาพการจราจรคับคั่ง และต้องได้รับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำการก่อสร้างในวันถัดจากวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดโดยไม่รู้ตัวผู้ฟ้องคดีต้องเตรียมทั้งเครื่องจักรกลและบุคลากรให้พร้อมอยู่เสมอ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเริ่มทำการก่อสร้างในวันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เริ่มงานก่อสร้างได้ และหากไม่เริ่มงานก่อสร้างภายในวันที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีจะตกเป็นผู้ผิดสัญญา ซึ่งงานก่อสร้างที่พิพาทนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีเคยได้รับอนุญาตจากกรุงเทพมหานครให้ทำการก่อสร้างมาก่อนทำสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีแล้ว และได้ต่อใบอนุญาตมาถึง ๒ ครั้ง เมื่อขอต่อใบอนุญาตเป็นครั้งที่ ๓ กรุงเทพมหานครไม่อนุญาตโดยกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดหาผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อน ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ (หลังจากที่ได้ตกลงว่าจ้างผู้ฟ้องคดีแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างจากกรุงเทพมหานครใหม่ โดยแจ้งว่าได้ตกลงให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างแล้ว จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ปฏิบัติหน้าที่อันควร โดยเพิกเฉย ละเลย ไม่ติดตามผลการขออนุญาตจาก



/กรุงเทพมหานคร...

กรุงเทพมหานคร ทั้งๆ ที่คู่มือการก่อสร้างงานสาธารณูปโภคที่กำหนดให้ถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ระบุว่า “หากไม่มีข้อขัดข้องภายในระยะเวลา ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับ เรื่องราวขออนุญาต กรุงเทพมหานครจะต้องตอบให้ทราบผลการพิจารณาหรือมิฉะนั้น หากพ้นกำหนดระยะเวลา ๔๕ วันดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่ากรุงเทพมหานครอนุญาต ให้ดำเนินการได้” เมื่อล่วงพ้นกำหนดระยะเวลา ๔๕ วันแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังเพิกเฉย ไม่ได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งการอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร ทั้งๆ ที่อยู่แล้วว่า ผู้ฟ้องคดี ได้จัดเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักรกลและบุคลากร เพราะผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด ให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มงานก่อสร้างในวันถัดจากวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือให้เริ่มงานก่อสร้างได้ ซึ่งเท่ากับต้องเริ่มในทันที ผู้ฟ้องคดีจึงต้องเตรียมความพร้อมให้สามารถเริ่มงานได้ทันที ตามที่สัญญากำหนดไว้ การเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างต้องเตรียมทั้งเครื่องจักรกล และคนงานก่อสร้าง และเนื่องจากงานก่อสร้างพิพาทเป็นงานก่อสร้างขนาดใหญ่ มูลค่าจ้าง งานก่อสร้างเป็นเงินจำนวนสูงถึง ๕๗,๒๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งเครื่องจักรและบุคลากรจึงมี จำนวนมาก ค่าใช้จ่ายในการเตรียมจึงเป็นจำนวนเงินที่สูง ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือเร่งรัด ผู้ถูกฟ้องคดีหลายครั้งแต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังเพิกเฉย การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงทำให้ ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเป็นผลโดยตรงจากการกระทำ ของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และพิพากษาคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ข้อเท็จจริงว่า เอกสารประกวดราคา ชุดที่ ๒/๔ ส่วนที่ ๑/๒ เงื่อนไขจำเพาะของสัญญาและรายการละเอียดประกอบแบบงานก่อสร้าง SS๑ ปรับปรุง สิงหาคม ๒๕๕๕ นั้น ถึงแม้จะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา แต่ก็ยังเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดี ไม่ได้กล่าวอ้างเข้ามาในคดีของศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีอำนาจใช้ดุลพินิจ ในการรับฟังข้อเท็จจริงต่างๆ ตามที่ปรากฏในคำฟ้อง เมื่อศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า พยานหลักฐานต่างๆ เพียงพอที่จะวินิจฉัยประเด็นในคดีว่าผู้ถูกฟ้องคดีผิดสัญญาหรือไม่แล้ว การวินิจฉัยคดีของศาลปกครองชั้นต้นจึงไม่คลาดเคลื่อนหรือผิดระเบียบแต่อย่างใด อีกทั้ง ข้อความในข้อ ๒.๕ ของเอกสารทำสัญญาดังกล่าว ได้ระบุไว้ว่า “ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในหลักการวิธีการประสานงานของหน่วยราชการ องค์กรและกรุงเทพมหานคร ข้อกำหนดขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ประกาศของเจ้าพนักงานจราจรกรุงเทพมหานคร พระราชบัญญัติ เทศบัญญัติ ระเบียบหรือข้อบังคับอื่นๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน



/ในที่สาธารณะ...

ในที่สาธารณะ” นั้น ข้อกำหนดต่างๆ ที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามนั้น ไม่ได้รวมถึงคู่มือก่อสร้างงานสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานคร เพราะคู่มือดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางการปฏิบัติงานในการขอใช้พื้นที่ที่เป็นหลักเกณฑ์ภายในของกรุงเทพมหานครเท่านั้น ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดี และไม่ได้มีลักษณะเป็นระเบียบหรือข้อกำหนดตามข้อ ๒.๕ ของเอกสารแนบท้ายสัญญาดังกล่าว ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อ ๒.๕ นั้น หมายความว่า ระเบียบข้อบังคับที่กำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการขออนุญาตใช้พื้นที่ ไม่ใช่วิธีการปฏิบัติงานตามคู่มือที่เป็นการภายในของกรุงเทพมหานครแต่อย่างใด อีกทั้งข้อความในข้อ ๒.๕ ตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเป็นข้อความที่ให้ผู้รับจ้างซึ่งก็คือ ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตาม ไม่ได้บังคับถึงผู้ถูกฟ้องคดีด้วย ในการปฏิบัติงานตามสัญญานั้น แท้จริงแล้วเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการเข้าพื้นที่ ดังปรากฏตามเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา ข้อ ๙.๒ เรื่องการอนุญาตเข้าใช้พื้นที่ก่อสร้าง ที่ว่า “ในการดำเนินการขออนุญาตเพื่อวางท่อประปาผ่านที่ดินของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นที่ดินของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ผู้รับจ้างมีหน้าที่ประสานงานเพื่อให้ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าว หากเกิดความล่าช้า ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการประปานครหลวงมิได้...” แต่ในทางปฏิบัติผู้ถูกฟ้องคดีจะเป็นผู้ดำเนินการให้แทน ดังนั้นข้อความในข้อ ๒.๕ จึงเป็นข้อความที่ใช้กับผู้ฟ้องคดีโดยตรง ไม่มีผลถึงผู้ถูกฟ้องคดีด้วยแต่อย่างใด ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การกำหนดประเด็นพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคลาดเคลื่อนและผู้ถูกฟ้องคดีจึงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหาย นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า การกำหนดประเด็นของศาลถูกต้องแล้ว เนื่องจากการกำหนดประเด็นพิพาทต่างๆ ในการพิจารณาคดีเป็นดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณาจากคำฟ้องและคำให้การของคู่กรณี และหากคู่กรณีไม่เห็นด้วยในการกำหนดประเด็นพิพาทนั้น คู่กรณีที่เห็นด้วยจะต้องโต้แย้งเอาไว้ก่อน เนื่องจากเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา หากไม่ได้โต้แย้งเอาไว้ก็ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งนั้น อีกทั้งในการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นศาลก็เปิดโอกาสให้คู่ความโต้แย้งคำสั่งระหว่างพิจารณาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ซึ่งเป็นวันที่ตุลาการผู้แถลงคดีแจ้งประเด็นพิพาทให้คู่ความทราบ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้มาในวันนัดดังกล่าว ทั้งที่ทราบวันนัดพิจารณาคดีแล้ว ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ศาลกำหนดประเด็นข้อพิพาทไม่ถูกต้องจึงไม่อาจรับฟังได้ อีกทั้งจะฟังว่าผู้ถูกฟ้องคดีใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายซึ่งเป็นเรื่องละเมิดก็ไม่อาจฟังได้เพราะการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มงานได้ก็เนื่องมาจาก



/กรุงเทพมหานคร...

กรุงเทพมหานครยังไม่ได้อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีหรือผู้ฟ้องคดีเข้าพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ได้เพิกเฉย และได้ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าพื้นที่ก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ก่อนวันประกวดราคาแล้ว ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ทราบข้อเท็จจริงมาโดยตลอด อีกทั้งผู้ฟ้องคดีรับทำงานวางท่อประปากับผู้ถูกฟ้องคดีมากกว่า ๓๐ ปี จึงต้องเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การเริ่มงานก่อสร้างในทันทีที่ไม่สามารถกระทำได้อาจต้องรอให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอนุญาตก่อน เพราะบริเวณที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่ชุมชนและการจราจรหนาแน่น และยังเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทย การขออนุญาตเข้าพื้นที่จึงมีกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ จากหลายหน่วยงาน หากเริ่มงานโดยทันทีก็จะเกิดปัญหาในการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งอาจทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหายมากกว่า และยังเป็นการผิดต่อระเบียบราชการอีกด้วย โดยในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เมื่อสำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าทำการก่อสร้างได้บางส่วน ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้รับแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มการก่อสร้างได้ในวันเดียวกัน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ได้ตั้งใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหายแต่อย่างใด ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนกรณีผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ข้อกำหนดในสัญญากำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มงานก่อสร้างในวันถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานจากผู้ถูกฟ้องคดี ไม่ได้ให้ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อม ผู้ฟ้องคดีจึงต้องเตรียมความพร้อมให้สามารถเริ่มงานได้ทันทีตามที่สัญญากำหนดไว้ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทราบข้อเท็จจริงเรื่องการส่งมอบพื้นที่ในคดีนี้ดีอยู่แล้ว เพราะผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง ปรากฏตามเอกสารประกวดราคา ชุดที่ ๑/๔ ส่วนที่ ๑/๒ หมวดที่ ๑ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยในข้อ ๑.๒ ระบุว่า “ผู้เสนอราคาควรทำการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบริเวณโดยรอบ เพื่อหาข้อมูลที่เป็นในการเสนอราคาและในการทำงานตามสัญญา ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับภาระเอง...” และในข้อ ๒.๑ ระบุว่า “ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการที่จะตัดสินใจและดำเนินการใดๆ ที่ตนเห็นว่าจำเป็นในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวกับการประกวดราคา รวมทั้งเรื่องสถานที่และลักษณะของงานก่อสร้าง สภาพดินฟ้าอากาศ สภาพภูมิประเทศ สิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งและสื่อสาร การจัดหาผู้รับจ้างช่วง แรงงาน น้ำ ไฟฟ้าในท้องถิ่นและถนน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อค่างาน ระยะเวลาและการปฏิบัติงาน...” และในเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา ข้อ ๙.๒ ระบุว่า “ในการดำเนินการขออนุญาตวางท่อประปาผ่านที่ดินของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นที่ดินของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ผู้รับจ้างมีหน้าที่ประสานงานเพื่อให้ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน



/ดังกล่าว...

ดังกล่าว หากเกิดความล่าช้าผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการประปานครหลวงมิได้ แต่การประปานครหลวงอาจพิจารณาขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาให้ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุที่การประปานครหลวงถือปฏิบัติอยู่" จากข้อตกลงต่างๆ แสดงให้เห็นว่า ในเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการขออนุญาต เข้าพื้นที่ก่อสร้าง นั้น ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องดำเนินการต่างๆ เอง และจะต้องรับผิดชอบ ต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ เองด้วย จึงเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ต้องคอยติดตามว่ากรุงเทพมหานคร อนุญาตให้เริ่มงานก่อสร้างแล้วหรือไม่ หรืออยู่ขั้นตอนใด และการที่สัญญาระบุว่า ผู้ถูกฟ้องคดี อาจพิจารณาขยายเวลาได้ก็เพื่อเป็นการให้โอกาสผู้ฟ้องคดีในการเตรียมความพร้อมต่างๆ ตามความเหมาะสมแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ให้โอกาสในการเตรียมความพร้อม จึงฟังไม่ขึ้น อีกทั้งข้อเท็จจริงเรื่องการส่งมอบพื้นที่ ผู้ฟ้องคดียอมรับว่ากรุงเทพมหานคร ยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดให้มีการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ประกวดราคาซักถามข้อเท็จจริงต่างๆ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งในวันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนั้น ค่าเสียหายที่เกิดจากการเตรียมความพร้อมทั้ง เครื่องจักรและบุคลากร นั้น จึงเป็นความผิดพลาดของผู้ฟ้องคดี ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้ จึงฟังไม่ขึ้น

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลง เป็นหนังสือและไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟัง สรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำอุทธรณ์ และคำแก้อุทธรณ์แล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาเลขที่ ปทส - ๐๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องใน ถนนนครสวรรค์ จากถนนจักรพรรดิพงษ์ถึงถนนราชดำเนินกลาง ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีให้เริ่มทำงาน ค่างานตามสัญญา เป็นเงิน ๕๗,๒๑๐,๐๐๐ บาท โดยก่อนส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้อง ขออนุญาตจากกรุงเทพมหานครก่อนซึ่งก่อนที่จะได้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับจ้างตามสัญญา



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีเคยขออนุญาตจากกรุงเทพมหานครแล้ว แต่ในขณะที่ได้รับอนุญาตครั้งก่อน ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่สามารถดำเนินการหาผู้รับจ้างได้ จึงได้ขอต้ออายุจากกรุงเทพมหานคร รวม ๒ ครั้ง แต่ขั้นตอนการหาผู้รับจ้างก็ยังไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๕๐-๑-๒.๔/๙๓๖๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ขอต้ออายุครั้งที่ ๓ โดยในครั้งนี้ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือ ที่ กท ๐๙๐๒/๒๐๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แจ้งไม่อนุญาต เนื่องจากได้ต้ออายุหนังสืออนุญาตมา ๒ ครั้งแล้ว และให้ผู้ถูกฟ้องคดี ประกวดราคาจนได้ผู้รับจ้างก่อน แล้วจึงดำเนินการขออนุญาตใหม่ หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดี ได้ดำเนินการประกวดราคาจนได้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างงานตามสัญญาพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดี จึงได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๕๐-๑-๒.๔/๑๓๔๔๒ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ขออนุญาต ก่อสร้างต่อสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ใหม่ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร พิจารณาแล้ว ได้มีหนังสือ ที่ กท ๐๙๐๒/๔๓๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการ วางท่อประปาพร้อมบ่อพักได้เฉพาะในถนนนครสวรรค์เท่านั้น ส่วนถนนราชดำเนินกลาง ให้ดำเนินการหลังวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับอนุญาตแล้ว จึงมีหนังสือ ที่ มท ๕๔๕๐-๑-๑.๒/๒๒๔๔๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มงานก่อสร้าง นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตามคู่มือก่อสร้างงานสาธารณูปโภค ของกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร นั้น ได้กำหนด ไว้ในหมวดที่ ๑ วิธีการประสานงาน ข้อ ๑.๒ ว่า การยื่นเรื่องราวที่ขออนุญาตมายังสำนักการโยธา หรือสำนักงานเขตท้องที่กรุงเทพมหานครทุกครั้ง ขอให้มืหนังสือพร้อมเอกสารตามตัวอย่าง ในภาคผนวก ๔ และหากไม่มีข้อขัดข้องภายในระยะเวลา ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่องราวขออนุญาต กรุงเทพมหานครจะต้องตอบให้ทราบผลการพิจารณา หรือมีฉันทักกำหนดระยะเวลา ๔๕ วัน ดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่ากรุงเทพมหานครอนุญาตให้ดำเนินการได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดี แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าก่อสร้างล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในคู่มือดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้อง รับผิดชอบใช้เงินตามสัญญาเลขที่ ปทส - ๐๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี หรือไม่



/พิจารณาแล้ว...

พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามสัญญาเลขที่ ปทส - ๐๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สัญญาจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องในถนนนครสวรรค์ จากถนนจักรพรรดิพงษ์ถึงถนนราชดำเนินกลาง ข้อ ๑ กำหนดว่า เอกสารแนบท้ายสัญญา ต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๑.๑ เอกสารประกวดราคา ชุดที่ ๑/๔ ส่วนที่ ๑/๒ หมวด ๒ เงื่อนไขทั่วไปของสัญญา GCD ปรับปรุง มกราคม ๒๕๕๓ ๑.๓ เอกสารประกวดราคา ชุดที่ ๒/๔ ส่วนที่ ๑/๒ รายการละเอียดประกอบแบบงานก่อสร้าง SS๑ ปรับปรุง สิงหาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๒ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้องในถนนนครสวรรค์ จากถนนจักรพรรดิพงษ์ ถึงถนนราชดำเนินกลาง ตามเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา รวมทั้งเอกสารอันประกอบเป็น สัญญาทั้งหมด ข้อ ๓ กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับค่าจ้าง ตามสัญญา เป็นเงิน ๕๗,๒๑๐,๐๐๐ บาท... ข้อ ๔ กำหนดว่า ผู้รับจ้างจะต้องทำงาน ตามสัญญาให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้ง จากผู้ว่าจ้างให้เริ่มทำงาน

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๕๐-๑-๒.๔/๑๓๔๔๒ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ขออนุญาตก่อสร้างวางท่อประปาตามสัญญาพิพาทจาก กรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครมีหนังสือ ที่ กท ๐๙๐๒/๔๓๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาพร้อมบ่อพักตามที่ขออนุญาต ได้เฉพาะในถนนนครสวรรค์เท่านั้น ส่วนในถนนราชดำเนินกำหนดให้ก่อสร้างวางท่อประปา หลังวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ มท ๕๔๕๐-๑-๑.๒/๒๒๔๔๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มงานก่อสร้างนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ซึ่งตามข้อ ๔ ของสัญญาที่พิพาทได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้รับจ้างต้องทำงานตาม สัญญาที่พิพาทนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้างให้เริ่มทำงาน ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดี มีหน้าที่เข้าทำงานตามสัญญาที่พิพาทเมื่อใด จึงต้องถือตามที่กำหนดในข้อ ๔ ของ สัญญาที่พิพาท ส่วนการเตรียมการให้พร้อมสำหรับการลงมือทำงานตามสัญญาที่พิพาท ไม่ว่าจะเป็น การเตรียมเรื่องคนหรือเครื่องมือก็เป็นภาระและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้างอยู่แล้ว กรณีไม่อาจนำมากล่าวอ้างว่าเป็นค่าเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีได้

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดี ไม่มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำงานตามสัญญาหลังจากพ้นกำหนด ๔๕ วัน นับจากวันที่ ๑



/กรกฎาคม...

กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่กรุงเทพมหานครได้รับเรื่องขออนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีไว้แล้วตามที่กำหนดในข้อ ๑.๒ หมวดที่ ๑ วิธีการประสานงานของกลุ่มก่อสร้างงานสาธารณูปโภค ซึ่งจัดทำโดยกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร นั้น กลุ่มดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงไม่มีผลผูกพันและนำมากล่าวอ้างระหว่างคู่สัญญาได้

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ข้อกำหนดในสัญญากำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มงานก่อสร้างในวันถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงานจากผู้ถูกฟ้องคดี โดยไม่ได้ให้ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อม ผู้ฟ้องคดีจึงต้องเช่าเครื่องจักรและค่าจ้างคนงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระหว่างที่รอหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำงานก่อสร้าง นั้น เห็นว่าตามเอกสารประกวดราคา ชุดที่ ๑/๔ ส่วนที่ ๑/๒ หมวดที่ ๑ กำหนดให้ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๑.๒ วรรคหนึ่ง กำหนดให้ผู้เสนอราคาควรทำการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบริเวณโดยรอบ เพื่อหาข้อมูลที่จำเป็นในการเสนอราคาและในการทำงานตามสัญญา ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับภาระเอง ข้อ ๒.๑ วรรคสอง กำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการที่จะตัดสินใจและดำเนินการใดๆ ที่ตนเห็นว่าจำเป็นในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวกับการประกวดราคา รวมทั้งเรื่องสถานที่และลักษณะของงานก่อสร้าง สภาพดินฟ้าอากาศ สภาพภูมิประเทศ สิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งและการสื่อสาร การจัดหาผู้รับจ้างช่วง แรงงาน น้ำ ไฟฟ้าในท้องถิ่นและถนน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อค่างาน ระยะเวลา และการปฏิบัติงาน... จากข้อตกลงในเอกสารดังกล่าวเห็นได้ว่าการจัดหาเครื่องมือและค่าจ้างคนงานในการทำงานก่อสร้างตามสัญญา เป็นการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีในการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมิได้สั่งให้ดำเนินการหรือมีส่วนรับรู้แต่อย่างใด ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นั้น ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีอยู่แล้วในการที่ต้องชำระค่าใช้จ่าย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวได้ การที่ผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าใช้จ่ายระหว่างรอการอนุมัติให้เข้าทำการก่อสร้าง เป็นการลงทุนเตรียมการของผู้ฟ้องคดีที่ต้องดำเนินการ จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดี อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้น

สำหรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดประเด็นวินิจฉัยไม่ถูกต้อง โดยไม่ได้พิจารณากรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหาย นั้น เห็นว่า



/การกำหนด...

การกำหนดประเด็นวินิจฉัยหรือข้อหาในการพิจารณาพิพากษาคดีเป็นดุลพินิจของศาล ที่จะพิจารณากำหนดขึ้นตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำฟ้อง คำให้การ รวมทั้งข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อคดีนี้ได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ผิดสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี และความเสียหายที่พิพาทตามคำฟ้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีเอง ผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้ ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครองสูงสุด เห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายจิรศักดิ์ จีรวดี
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายรัฐกิจ มานะทัต
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายณัฐ รัฐอมฤต
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายสมภาพ ผ่องสว่าง

